

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2788/2545

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประชา พันธุ์อุทัยวัฒน์

โจทก์ร่วม

บริษัทบอสเนียนดอน เคมีคอล จำกัด ที่

1 กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44, มาตรา 109, มาตรา 114

การที่เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D เครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์ร่วม ได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทยโดยชอบแล้วมาตั้งแต่ปี 2513 ปี 2518 และปี 2536 โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้มีสิทธิเพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสามดังกล่าวสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 หากบุคคลอื่นเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวไปใช้กับสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ร่วมโดยชอบแล้ว ก็ย่อมมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วม หรือถ้าได้มีการจัดทำเครื่องหมายการค้าขึ้นโดยการดัดแปลงแก้ไขให้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วมเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมแล้ว ก็ย่อมมีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมได้

เมื่อขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จนถึงเวลาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 114

เดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 114
ดังกล่าวโดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 25 จึงเป็น
กรณีที่ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 114 เดิม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้
ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับมาตรา 114 ที่แก้ไขใหม่ และปรากฏว่ากฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดมากกว่ากฎหมาย
เดิม เพราะตามมาตรา 114 เดิม โจทก์มีหน้าที่พิสูจน์เพียงว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
นิติบุคคลได้กระทำความผิดเท่านั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการและผู้แทน
ของบริษัทจำเลยที่ 1 ก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ด้วย
หน้าที่พิสูจน์ให้พ้นความผิดจึงตกอยู่แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 แต่ตามมาตรา 114 ที่
แก้ไขใหม่หน้าที่พิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดตกอยู่แก่โจทก์ซึ่งต้อง
พิสูจน์ว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของ
จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้น กรณีจึงต้องใช้บทบัญญัติมาตรา 114 ที่แก้ไขใหม่ซึ่งเป็นคุณแก่
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า สินค้าที่จำเลยทั้งสามผลิตโดยใช้
เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมจะไม่มี การวาง
จำหน่ายในประเทศไทยโดยจำเลยทั้งสามส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งหมด
ก็ตาม แต่เจตนาพิเศษที่จำเลยทั้งสามได้กระทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมนั้น เป็นเจตนาพิเศษของจำเลยทั้งสามที่เกิดขึ้นเมื่อ
จำเลยทั้งสามเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวม อันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตว่า เมื่อมีผู้พบเห็นแล้วจะได้หลงเชื่อในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยทั้งสามได้
เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวม

คำว่า "ประชาชน" ตามความหมายในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หมายถึงบุคคลอื่นโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะ
เจาะจงว่าเป็นคนใดคนหนึ่งหรือเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศแต่อย่างใด หากได้
เคยเห็นหรือเคยรู้ว่าเครื่องหมายการค้า BOSNY เป็นของโจทก์ร่วมแล้วได้มาเห็น
เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำว่า BOTNY ก็ทำให้หลงเชื่อว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาพิเศษครบองค์ประกอบ
ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๐ และ ๑๑๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒,
๓๓, ๘๓ และ ๙๑ วิชาชีพของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณานายประชา พันธุ์อุทัยวัฒน์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว
พิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๐ (ที่ถูกเป็นมาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘,
มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๙) และ ๑๑๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๒, ๓๓, ๘๓ และ ๙๑ เป็นความผิด ๓ กรรม ต่างกันฐานร่วมกันปลอม

เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D ลงโทษปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๖ เดือน ฐานเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็น
รูปและคำว่า BOSNY ลงโทษปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และลงโทษจำ
คุกจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๖ เดือน และฐานมิได้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D ปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำ
ว่า BOSNY ลงโทษปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และลงโทษจำคุกจำเลยที่
๒ และที่ ๓ คนละ ๖ เดือน รวมเป็นโทษปรับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำ
คุกจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๑ ปี ๖ เดือน ริมของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า _
_ _ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยขั้นนี้ตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามว่าจำเลยกระทำความ
ผิดตามคำฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D เครื่องหมายการค้า
และ ของโจทก์ร่วมได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทยโดยชอบแล้วมาตั้งแต่ปี
๒๕๑๓ ปี ๒๕๑๘ และปี ๒๕๓๖ ตามลำดับ ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมาย จ.๒ จ.๓ และ จ.๕ ดังนั้นโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้มีสิทธิเพียงผู้เดียวในอันที่
จะใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสามดังกล่าวสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ใน
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๔ หาก
บุคคลอื่นเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวไปใช้กับสินค้านั้น โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากโจทก์ร่วมโดยชอบแล้ว ก็ย่อมมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่
ได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วม หรือถ้าได้มีการจัดทำเครื่องหมายการค้าขึ้นโดยการ
ดัดแปลงแก้ไขให้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วมเพื่อให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมแล้ว ก็ย่อมมีความผิดฐาน
เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมได้ การที่จำเลยที่ ๑ ได้ผลิตสินค้าสเปร์ยที่ใช้

เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากโจทก์ร่วม จึงถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ปลอมเครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D ของโจทก์ร่วม ส่วนที่จำเลยที่ ๑ ผิดสินค้าสเปย์โดยใช้เครื่องหมายการค้า

และ นั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์ร่วมแล้ว เห็นได้ว่าการทำรูปแบบเครื่องหมายการค้า ๒ แบบ ดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะเป็นอักษรตัว B และในวงกลมรูปไข่เหมือนกัน ตัวอักษรคำว่า BOSNY กับ BOTNY เหมือนกันถึง ๔ ตัว ต่างกันเฉพาะตัวอักษรตัวกลางเท่านั้นโดยของโจทก์ร่วมเป็นตัวอักษร S ส่วนของจำเลยที่ ๑ เป็นตัวอักษร T ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีจะดูคล้ายกันมาก และสำเนียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ คำว่า BOTNY ซึ่งอ่านว่า บอตนี ก็ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมคำว่า BOSNY ซึ่งอ่านว่า บอสนี จนอาจทำให้ประชาชนสับสนและหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยทั้งสามเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมได้ จึงถือได้ว่าเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย จำเลยที่ ๑ ย่อมมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของบุคคลอื่น ฐานเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของบุคคลอื่น และฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวปลอมและเลียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ และ ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๙ ตามคำฟ้อง สำหรับปัญหาว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ร่วมกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่นั้น ปัญหานี้ ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๙ หรือ จร.๒๑ ว่า บริษัทจำเลยที่ ๑ มีเพียงจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เท่านั้นที่เป็นกรรมการและกรรมการ ๑ คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจำเลยที่ ๑ มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ ๑ ได้ กับปรากฏว่าขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดเมื่อระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ

คำระหว่างประเทศกลางพิพาทฯ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติว่า "ใน
กรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ
ความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระ
ทำความผิดของนิติบุคคลนั้น" แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑๔ ดังกล่าวโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๕ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนว่า "มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิด
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทำ
หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย" ดังนี้ เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๔ เดิม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระทำความผิดแตกต่างกับ มาตรา ๑๑๔ ที่แก้ไขใหม่ และปรากฏว่ากฎหมายที่แก้ไข
ใหม่เป็นคุณแก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดมากกว่ากฎหมายเดิม
เพราะตามมาตรา ๑๑๔ เดิมโจทก์มีหน้าที่พิสูจน์เพียงว่าจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ได้กระทำความผิดเท่านั้น จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้แทนของบริษัท
จำเลยที่ ๑ ก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๑ ด้วย หน้าที่
พิสูจน์ให้พ้นความผิดจึงตกอยู่แก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ แต่ตามมาตรา ๑๑๔ ที่แก้ไข
ใหม่หน้าที่พิสูจน์ว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทำความผิดตกอยู่แก่โจทก์ซึ่งต้องพิสูจน์
ว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๑ เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของจำเลยที่
๒ และที่ ๓ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับ

ความผิดนั้น กรณีจึงต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๑๔ ที่แก้ไขใหม่ซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ เมื่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการและมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการของบริษัทจำเลยที่ ๑ ในประเทศไทยและเป็นผู้สั่งการกับควบคุมดูแลการผลิตสีสเปรย์ของบริษัทจำเลยที่ ๑ โดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D และที่เป็นรูปและคำว่า BOSNY เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่ได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าสีสเปรย์แล้ว จำเลยที่ ๒ จึงมีความผิดและต้องรับโทษสำหรับความผิดที่บริษัทจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้กระทำ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๔ ที่แก้ไขใหม่ ส่วนจำเลยที่ ๓ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ ๓ ทราบดีว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D และที่เป็นรูปและคำว่า BOSNY ซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าสีสเปรย์ในประเทศไทย พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๓ จากพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ ๓ ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ ๒ ในคดีนี้ด้วย ส่วนที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์อ้างว่า จำเลยทั้งสามเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสีสเปรย์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D จากห้างกันทงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลิตสีสเปรย์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำว่า BOTNY จากบริษัทยูโรเปียน เอเชีย เทรดิง จำกัด ที่เมืองฮ่องกง ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จำเลยทั้งสามไม่มีเจตนาที่จะทำปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม เพราะไม่เคยทราบว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D และ BOSNY มาก่อนนั้น ไม่อาจรับฟังให้จำเลยทั้งสามพ้นผิดได้ เมื่อจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รู้มาก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ ๑ เพื่อผลิตสินค้าสีสเปรย์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D และที่เป็นรูปและคำว่า BOTNY ว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D และที่เป็นรูปและคำว่า

BOSNY ที่ได้จดทะเบียนไว้โดยชอบในประเทศไทยแล้ว อีกประการหนึ่ง หากจำเลยทั้งสามรับจ้างหักกันทางผลิตสินค้าสีสเปรย์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D และรับจ้างบริษัทยูโรเปียน เอเชีย เทรดิง จำกัด ผลิตสินค้าสีสเปรย์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำว่า BOTNY แล้วที่กระป๋องสีสเปรย์ก็ต้องระบุชื่อหักกันทางหรือบริษัทยูโรเปียน เอเชีย เทรดิง จำกัด ผู้ว่าจ้างว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่ตามสินค้าสีสเปรย์บรรจุกระป๋องที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D วัตถุประสงค์ตามหมาย วจร.๔ และสินค้าสีสเปรย์บรรจุกระป๋องที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำว่า BOTNY วัตถุประสงค์ตามหมาย วจ.๓ กลับระบุชื่อจำเลยที่ ๑ คือ BOSNY LONDON CHEMICALS เป็นเจ้าของผู้ผลิตเสียเอง เช่นนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาปลอมเครื่องหมายการค้า FOX-D และเลียนเครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์ร่วม ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อไปอีกว่า ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น นอกจากเจตนาทั่วไปการกระทำผิดแล้ว ยังต้องปรากฏว่ามีเจตนาพิเศษคือเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นด้วย ซึ่งคำว่า "ประชาชน" นั้น หมายถึง "ประชาชนคนไทย" แต่ตามข้อเท็จจริงในคดีได้ความว่าเมื่อจำเลยทั้งสามผลิตสินค้าสีสเปรย์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า และ แล้ว จำเลยทั้งสามส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งสิ้น จึงไม่ใช่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม เพื่อให้ประชาชนคนไทยหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการขาดเจตนาพิเศษนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า สินค้าสีสเปรย์ที่จำเลยทั้งสามผลิตโดยใช้เครื่องหมายการค้า BOTNY ตามวัตถุประสงค์ตามหมาย วจร.๓ ซึ่งเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูป

และคำว่า BOSNY ของโจทก์ร่วมจะไม่มีการวางจำหน่ายในประเทศไทย โดยจำเลยทั้งสามส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งหมดก็ตาม แต่เจตนาพิเศษที่จำเลยทั้งสามได้กระทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม นั้น เป็นเจตนาพิเศษของจำเลยทั้งสามที่เกิดขึ้นเมื่อจำเลยทั้งสามเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำว่า BOSNY ของโจทก์ร่วม อันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า เมื่อมีผู้พบเห็นแล้วจะได้หลงเชื่อในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยทั้งสามได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวนั้น ดังนั้น คำว่า "ประชาชน" ตามความหมายในมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงหมายถึงบุคคลอื่นโดยทั่วๆ ไปเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนใดคนหนึ่งหรือเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศแต่อย่างใด หากได้เคยเห็นหรือเคยรู้ว่าเครื่องหมายการค้า BOSNY เป็นของโจทก์ร่วมแล้วได้มาเห็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปและคำว่า BOTNY ก็ทำให้หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาพิเศษครอบงำประกอบความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น _ _ _

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรปลอม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๐๘ ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคท้าย และมีความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๐๘ ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคท้าย แต่เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษ

หนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้ปรับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง ฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง ฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรปลอมคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง รวมปรับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ คนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้รอลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไว้คนละ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ส่วนจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ หากไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ ๓๐ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(พินิจ เพชรรุ่ง-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>